·住宅租賃契約

民生好室　桃園市桃園區民生路 608 號 5 樓

本契約供甲方與乙方就住宅租賃使用關係訂定，並由保證人依附件約定承擔保證責任。簽署前請完整填寫空白欄位，並將設備物品成本費用清單及點交紀錄列為本契約附件。

契約當事人

甲方為本契約之住宅提供方；乙方為住宅租用方；保證人依附件二負連帶保證責任。各方姓名、身分及聯絡資料，統一填載於本契約「三方簽署」處。

保證人應與甲方、乙方共同簽署附件二保證人保證約定書；如乙方有二人以上，應逐一列明並共同簽署。

契約審閱期

本住宅租賃契約於民國_____年____月____日經乙方攜回審閱_____日（審閱期間至少三日）。

第 1 條 租賃標的

租賃住宅門牌：桃園市桃園區民生路 608 號 5 樓。租賃範圍以本契約及附件一設備物品成本費用清單、格局示意或點交紀錄所載為準。

本住宅供居住使用，現況格局為 2 房 2 廳 1 衛，網站房源資料載明面積約 22.77 坪；正式面積、建號、權利範圍及其他登記資料以權狀或謄本為準，未填欄位由雙方於簽約前補正。

車位：無。本契約租賃範圍不包含汽車或機車停車位。附屬設備詳附件一設備物品成本費用清單。

第 2 條 租賃期間

租賃期間自民國_____年____月____日起至民國_____年____月____日止，期間一年。甲乙雙方應於本契約完成公證後即辦理點交，並簽署點交確認書、由甲方交付鑰匙；本條所載起租日應與實際點交日相同，亦為租金起算日。若因故未能於公證完成後當日點交，雙方應以書面確認實際點交日、修正後之起租日與租期屆滿日，並確認公證書是否須補充或更正。租期屆滿即為終止，甲方於本約簽訂時即預為反對續租之意思表示，乙方應於屆滿日返還；租期屆滿後如需續租，應由雙方另以書面約定；保證人之責任是否延長，亦應由其另行書面同意。

第 3 條 租金約定及支付

每月租金為新臺幣 18,500 元整。乙方應於每月____日前支付當月份租金，不得無故拖延或拒絕；乙方逾期支付租金者，應按未付款金額以年息 5%計付遲延利息，按日計算（年息 5% × 逾期日數 ÷ 365），自應付日之翌日起算至清償日止。甲方於租賃期間不得藉任何理由調漲租金。

租金支付方式：□現金　□轉帳：金融機構_____ 戶名_____ 帳號_____　□其他：_____。

首期租金自第 2 條所載起租日（即實際點交日）起算；首期租金之計算期間、金額及付款收據，由雙方於點交時以書面確認。本契約所稱一個租賃月，係自起租日起連續 30 日；租賃期間每滿 30 日，按月租金新臺幣 18,500 元計收。提前終止租約時，最後未滿 30 日部分按實際計租日數以每日新臺幣 650 元計收；計租日數自最後一期起始日起（含當日），計至承租人返還租賃住宅並完成點交之日前一日止，點交日不計租。租金尚未繳足者，承租人應補繳差額；已預繳者，出租人應將預繳租金扣除應付租金後之餘額返還承租人。

第 4 條 押金約定及返還

押金為兩個月租金，新臺幣 37,000 元整。乙方應於簽訂本契約時給付。

租期屆滿或契約終止，乙方返還租賃住宅並完成點交後，甲方應就已知債務結算押金。押金不得由乙方逕自抵付租金、管理費、水費、電費、瓦斯費或其他費用，亦不生利息。如水費、電費、瓦斯費或其他租賃期間費用尚待帳單寄達，甲方得自押金中暫留新臺幣 3,000 元作為暫估保留款；甲方應於收到前述費用最後一張相關帳單之日起 7 日內，依實際帳單金額計算結清，提供相關帳單、扣抵明細及單據。實際費用未達 3,000 元者，甲方應返還差額；超過 3,000 元者，得自押金餘額扣抵，不足部分由乙方補繳。結算後，甲方應返還扣抵後之押金餘額；如無尚待帳單費用，甲方應於點交及已知費用結清後 7 日內返還押金餘額。

第 5 條 租賃期間相關費用

管理費：無。

水費：由乙方負擔，依台灣自來水股份有限公司帳單或實際分攤金額支付，甲方不得加收未約定費用。

電費：由乙方負擔，依台灣電力股份有限公司帳單支付；如由甲方代收或分攤，應提供電費資訊，且不得超過租賃標的電費單所示應付金額。

瓦斯費：目前無瓦斯費。

網路費：現有網路服務費已包含於租金內；因非可歸責於甲方之電信服務中斷、設備故障或乙方自行更換方案所生費用，不在此限。

其他費用及支付方式：_____。

第 6 條 稅費負擔

房屋稅、地價稅由甲方負擔。公證費及其他因雙方選擇公證所生費用，由雙方平均分攤。

除本契約明文約定外，其他稅費依法律規定及其實際發生原因負擔。

第 7 條 使用租賃住宅之限制

本住宅僅供居住使用，乙方不得變更用途，不得違法使用或存放爆炸性、易燃性及其他危險物品，並應遵守公寓大廈規約及住戶應遵行事項。

本住宅及其附屬範圍全面禁菸，包括紙菸、電子煙、加熱菸及其他類似產品。乙方不得於屋內、陽台、公共區域或其他本租約使用範圍內吸菸。

禁止飼養、寄養或帶入任何寵物；依法受保障之輔助動物依相關法令辦理。乙方違反本條禁菸或禁寵物規定，經甲方以第十九條約定之可留存紀錄方式催告改善後仍未改善者，甲方得終止租約；乙方並應負擔因此所生清潔、消毒及除味之實際支出費用。清潔費用依住宅實際髒亂程度及清潔、消毒、除味所需之工作內容核實計算，不以一個月租金為上限；甲方應提供相關單據或費用明細。

未經甲方事前書面同意，乙方不得將本住宅全部或一部轉租、出借、提供他人使用、轉讓租賃權，或以其他方式使第三人占有使用。

乙方得依法申請戶籍遷入或其他必要登記；租賃關係消滅並完成搬離時，乙方應辦理戶籍及其他登記遷出。

第 8 條 修繕

租賃住宅或附屬設備損壞時，原則上由甲方負責修繕；但租賃雙方另有約定，或損壞係因可歸責於乙方之事由所致者，由乙方負責。

由甲方負責修繕者，乙方應即時通知。甲方未修繕時，除急迫情形外，乙方應先以書面或第十九條約定之可留存紀錄方式催告甲方，定不少於 7 日之相當期限；期限屆滿仍未修繕者，乙方得依法自行修繕。單次修繕費用超過新臺幣 5,000 元者，應事前取得甲方書面同意。乙方請求償還必要費用或依約於租金中扣除時，應檢附統一發票或收據等支出證明；急迫情形得先行處理，並應於處理後儘速通知甲方及提供支出證明。

甲方為修繕所為之必要行為，應於相當期間先期通知；乙方無正當理由不得拒絕。修繕期間全部或一部不能居住使用者，租金依不能使用之範圍及期間合理減免。

第 9 條 室內裝修

乙方如有裝修、鑽孔、增設設備或變更固定裝置之需要，應事前取得甲方書面同意，並依相關法令辦理，不得損害建築結構、消防安全或公共設施。

經同意之裝修或增設部分如有損壞，由乙方負責修繕。租約終止返還時，除雙方另有書面約定外，乙方應回復原狀。

第 10 條 甲方之義務及責任

甲方應提供有權出租本住宅之證明文件及身分證明文件供乙方核對，並交付合於約定居住使用之住宅，於租賃期間維持其適於居住使用之狀態。

租賃住宅如有由乙方負責修繕之項目及範圍，甲方應於簽約前說明並由乙方確認；未經明確約定者，依法律及本契約之一般修繕約定辦理。

電費由乙方負擔時，甲方應依約提供租賃標的電費資訊；乙方得依法向台灣電力股份有限公司查詢相關費用。

第 11 條 乙方之義務及責任

乙方應於簽訂本契約時提供身分證明文件供甲方核對，並以善良管理人之注意使用及保管租賃住宅與附屬設備。

乙方因故意或過失致租賃住宅、附屬設備或公共部分毀損、滅失者，應負損害賠償責任；正常使用所生之自然耗損不在此限。

乙方應依本契約支付租金及相關費用，並於租約終止時依約完成點交、清潔、遷出及返還。

第 12 條 租賃住宅部分滅失

租賃關係存續中，因不可歸責於乙方之事由致住宅一部滅失或不能使用者，乙方得按不能使用之部分及期間請求減少租金；如剩餘部分不能達到租賃目的，得依法終止租約。

第 13 條 任意終止租約

雙方同意得於租期屆滿前任意終止租約，但應至少於終止前一個月，以書面或雙方約定可留存紀錄之方式通知他方。

未依約提前通知而逕行終止者，應支付相當於一個月租金之違約金。依法得提前終止且不得要求賠償之情形，不適用本項違約金約定。

終止後，雙方應辦理點交及費用結算，甲方返還應退之押金與預收租金。乙方未完成點交、返還或遷出前，相關租金及費用仍依本契約及法律計算。

第 14 條 甲方提前終止租約

租賃期間有下列情形之一者，甲方得依法提前終止租約，且乙方不得要求賠償：

（一）甲方為重新建築而必要收回。

（二）乙方遲付租金總額達二個月租金額，經甲方定相當期限催告仍不支付。

（三）乙方積欠本契約約定由其負擔之費用達二個月租金額，經催告仍不支付。

（四）乙方擅自變更住宅用途，經甲方阻止仍繼續。

（五）乙方違法使用或存放危險物品，經甲方阻止仍繼續。

（六）乙方違反第 7 條禁菸或禁寵物規定，經甲方以第十九條約定之可留存紀錄方式催告改善後仍未改善。

（七）乙方擅自轉租、出借、提供他人使用或轉讓租賃權。

（八）乙方毀損住宅或附屬設備，經催告仍不修繕或賠償。

（九）乙方未經同意進行室內裝修，經阻止仍繼續。

（十）乙方未依相關法令進行室內裝修，經阻止仍繼續。

（十一）乙方之裝修行為損害原有建築結構安全。

甲方依前項終止者，除危險或急迫情形外，應依法律及本契約於合理期限前以書面通知，並於必要時檢附相關事證。

第 15 條 乙方提前終止租約

租賃期間有下列情形之一者，乙方得依法提前終止租約，甲方不得要求賠償：

（一）住宅不合於約定居住使用且有修繕必要，經乙方定相當期限催告仍未修繕。

（二）住宅因不可歸責於乙方之事由一部滅失，且剩餘部分不能達到租賃目的。

（三）住宅有危及乙方或同居人安全、健康之瑕疵。

（四）乙方因疾病或意外有長期療養之需要。

（五）第三人對住宅主張權利，致乙方不能為約定居住使用。

前項情形原則上應於終止前三十日檢附事證，以書面通知甲方；危急情形依法律辦理。乙方死亡時，其繼承人得依法主張終止租約。

第 16 條 租賃住宅之返還

租賃關係消滅時，甲方應結算租金及相關費用，並會同乙方完成屋況、設備、鑰匙及水電表度數點交。乙方應將住宅清空、清潔、返還，並辦理戶籍或其他登記遷出。

一方未會同點交，經他方定相當期限催告仍不會同者，得依法律及本契約視為完成點交。

乙方未依約返還住宅者，甲方得請求未返還期間之相當租金及依法或依約計算之損害；未滿一個月者，按日租金比例計算。

第 17 條 租賃住宅所有權之讓與

甲方於住宅交付後，乙方占有使用期間縱將所有權讓與第三人，本契約對受讓人仍依法律規定發生效力。甲方應依約移交押金及預收租金，並以書面通知乙方。

第 18 條 遺留物之處理

租賃關係消滅並完成或視為完成點交後，乙方仍遺留物品於住宅內者，甲方應定相當期限催告取回；屆期未取回者，依法律視為拋棄其所有權。

甲方處理遺留物所生必要費用，得由押金抵充；如有不足，得向乙方請求。向保證人請求時，應依附件二之連帶保證約定辦理。

第 19 條 履行本契約之通知

除本契約另有約定外，雙方通知以本契約所載地址為準。地址變更未通知致通知無法到達者，以第一次郵遞日期推定到達。

雙方同意下列方式得作為可留存紀錄之通知：□電子郵件　□手機簡訊　□LINE 或其他即時通訊文字訊息　□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿。

第 20 條 公證及逕受強制執行

■同意：雙方同意辦理本契約公證，並將下列三項事項一併約定於公證書中逕受強制執行；各項之範圍、金額或計算方式及履行條件，由雙方與公證人確認後明確記載。

（一）乙方期滿不返還住宅：租賃期限屆滿，乙方依約應返還住宅而未返還時，甲方得依公證書向法院聲請強制執行返還住宅，無須另行取得返還住宅之確定判決。本項不當然適用於租期屆滿前提前終止租約之情形。

（二）乙方未給付租金、遲延利息、費用、管理費或違約金：乙方未依約履行公證書所載之金錢給付義務時，甲方得就已到期且符合執行要件之款項，依公證書向法院聲請強制執行，無須另行取得給付之確定判決。費用項目、金額或計算方式，以及違約金之發生事由，應於公證書中明確記載；本契約未約定收取之費用，不因本項同意而新增。

（三）甲方應返還押金：甲方於約定之押金返還條件成就後，未返還依法或依約應退之押金時，乙方得依公證書向法院聲請強制執行，無須另行取得返還押金之確定判決。押金金額、返還條件及依法或依約得扣抵之範圍，應於公證書中明確記載。

上述同意須經完成公證，並於公證書載明逕受強制執行事項後，始得於符合執行要件時據以聲請強制執行；僅於本契約勾選同意，不生公證書之執行效力。

保證人採連帶保證，不享有民法第 745 條之先訴抗辯權。保證人就附件二約定範圍內之保證債務，如於公證書明確記載範圍、金額或計算方式及履行條件，並經保證人同意者，得逕受強制執行。

第 21 條 契約及附件效力

本契約自三方完成簽署日起生效；甲方、乙方及保證人各執一份正本。

本契約之廣告、附件一設備物品成本費用清單及附件二保證人保證約定書，均為本契約之一部分。文件內容不一致時，以雙方最後簽署之書面約定為準；強制或禁止規定優先適用。

若本契約部分約定經認定無效，不影響其他部分之效力。

第 22 條 當事人及其基本資料

甲方、乙方及保證人應提供足供辨識及通知之姓名、身分證明文件編號、地址、電話及電子郵件等資料。各方應於資料變更後即時以可留存紀錄之方式通知他方。

各方同意於履行本契約、通知、點交、費用結算及依法主張權利之必要範圍內使用所提供資料，並依個人資料保護法及相關法令辦理。

第 23 條 其他約定

乙方應於簽約時並於交屋前確定保證人，完成附件二簽署及必要資料填寫；未完成前，甲方得暫不交付住宅，三方另有書面約定者從其約定。

仲介服務費如有發生，應由仲介與付費人另行以書面約定並開立收據；除本契約明載之租金、押金及費用外，不視為租金或押金。

設備與環境檢查、巡視及代理人約定：

甲方得指定一名或數名代理人，協助辦理設備與環境檢查、巡視及修繕聯繫事項，各代理人得於授權範圍內單獨辦理，無須其他代理人共同為之。授權範圍不包含變更租約、終止租約或收取款項。

代理人之指定、變更或撤銷，甲方應依第十九條約定之可留存紀錄方式通知乙方；指定或變更代理人時，應提供其姓名、聯絡方式及授權範圍，並於通知到達後，始得由該代理人辦理受託事項。

甲方或甲方指定之代理人，有權依下列通知及陪同程序，每三個月對租賃住宅之設備與環境進行檢查及巡視，範圍包括漏水、用電安全、消防、附屬設備及環境維護狀況。甲方與甲方指定之全體代

理人之檢查及巡視次數，每三個月合計以一次為限，每次以一小時為上限；本項巡視約定之內容、頻率、通知及陪同程序，甲方已於簽約前向乙方說明，乙方確認後同意之。

每次檢查及巡視應至少提前二十四小時，以第十九條約定之可留存紀錄方式，告知檢查目的、範圍、預計時間及到場人員，經乙方確認後，由乙方或其指定之人陪同進行；乙方如於原定時間不便配合，雙方應另行協調合理時間。

檢查及巡視應限於已告知之設備與環境範圍，不得任意翻動私人物品；如需拍照，應先取得乙方同意，並限於必要之屋況或設備紀錄。未經乙方同意，不得自行持鑰匙或以其他方式進入住宅，亦不得將乙方未回覆視為同意。

必要修繕依第八條辦理；發生火災、重大漏水或其他急迫危險時，依相關法令採取必要處置，並儘速通知乙方。

其他特約：

_____

_____

_____

_____

_____。

三方簽署

本契約及附件經各方詳閱並同意後簽署。甲方、乙方及保證人應各自保留完整契約及附件。

甲方

姓名 / 名稱：_____

身分證字號 / 統編：_____

通訊地址：_____

電話：_____

電子郵件：_____

簽章：_____

日期：民國_____年____月____日

乙方

姓名 / 名稱：_____

身分證字號 / 統編：_____

通訊地址：_____

電話：_____

電子郵件：_____

簽章：_____

日期：民國_____年____月____日

保證人

姓名 / 名稱：_____

身分證字號 / 統編：_____

通訊地址：_____

電話：_____

電子郵件：_____

簽章：_____

日期：民國_____年____月____日

附件一 設備物品成本費用清單

民生路 608 號 5 樓

本清單為住宅租賃契約之一部分。交屋、續約、換約或退租時，雙方應逐項核對數量與狀況，每次盤點另填一份並簽署留存；異常、缺件或更換物品另附紀錄。

盤點日期：_____年____月____日

盤點事由：■交屋　□續約　□換約　□退租

對應租期：_____年____月____日至_____年____月____日

設備物品清單

分類	設備／物品	應有數量	單價（元）	本次盤點結果
家電	抽油煙機	1	10,753	實點數量：____ □正常　□異常　□未測試
居家工具	折疊梯	1	740	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家電	IH 爐	1	17,569	實點數量：____ □正常　□異常　□未測試
廚衛設備	不鏽鋼水槽	1	4,332	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
廚衛設備	水龍頭	1	2,500	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
消防設備	煙霧偵測器	4	975	實點數量：____ □正常　□異常　□未測試
消防設備	滅火器	1	1,299	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
廚衛設備	毛巾架	1	2,980	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
廚衛設備	香皂架	1	699	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
消防設備	高溫偵測器	1	899	實點數量：____ □正常　□異常　□未測試
廚衛設備	瓶罐架	1	1,890	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查

分類	設備／物品	應有數量	單價（元）	本次盤點結果
家電	國際牌冰箱 NR-B301VG	1	19,500	實點數量：____ □正常　□異常　□未測試
家電	LG 洗衣機 WT-VDN15M	1	16,000	實點數量：____ □正常　□異常　□未測試
家具	轉角沙發	1	12,990	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	懶骨頭	2	3,000	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	咖啡桌	1	1,999	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	LACK 沙發邊桌	1	399	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	餐椅	4	799	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	桌子	1	2,999	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	雙人床架	1	3,999	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	電視櫃	1	2,999	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
寢具	床墊	1	6,999	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	主臥衣櫃	1	3,199	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
家具	次臥衣櫃	1	3,000	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
寢具	床包 150 × 200 cm	1	549	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查
寢具	雙人防水保潔墊 150 × 200 cm	1	899	實點數量：____ □正常　□異常　□未檢查

盤點說明：「正常」指外觀、結構及適用功能經檢查可正常使用；未測試或未檢查者不得勾選正常。異常、缺件或更換物品，另附紀錄載明品項、狀況、照片編號及處理方式。

清點與賠償說明：物品因可歸責於乙方之事由遺失或損壞而應負賠償責任時，原則上以上表所列單價及應賠償數量作為賠償基準；如涉及折舊，則由雙方依物品使用情形及實際狀況評估討論，協議賠償金額。正常使用耗損不列入賠償。

附件二 保證人保證約定書

民生好室住宅租賃契約附件

本約定書由甲方、乙方及保證人共同簽署，作為主契約之一部分。保證人應在理解保證範圍、期間及不另約定固定金額最高限額之責任後簽署。

第一條 保證人資料

保證人資料以本契約三方簽署處所載為準。

第二條 保證範圍及責任

保證人同意就乙方依主契約所負之租金、依約應負之水費、電費、瓦斯費及其他費用、遲延利息或違約金、損害賠償、遺留物處理費、返還遲延所生相當租金及其他依法或依主契約所生之金錢債務，依下列保證責任及結算方式，於乙方不履行時負連帶保證責任。

保證責任及結算方式

保證人就本約定所定保證範圍內，乙方依主契約及法律規定實際應負擔而尚未清償之金錢債務，於乙方不履行時負連帶保證責任，不另約定固定金額之最高限額。保證責任不得超過乙方依法及依約應負擔之債務。

甲方請求清償時，應提出逐項結算明細及相關證明，包括租金欠款紀錄、費用帳單、點交紀錄、損壞照片、修繕單據或其他足資證明之資料。設備及物品損害，依主契約及附件一之賠償說明辦理，正常使用耗損不列入賠償。

已由乙方或保證人清償，或由甲方依第 4 條合法扣抵押金，或就同一債務以其他方式受償之金額，應予扣除，不得重複請求。結算明細不因甲方單方提出，即視為乙方或保證人承認；爭議部分依法處理。

保證人與乙方負連帶清償責任，甲方得直接向保證人請求清償，不以先就乙方財產強制執行為必要；保證人清償後，依法得向乙方求償。

第三條 保證期間及契約變更

保證期間自主契約第 2 條所載起租日起至租期屆滿日止，原則上與主契約租期相同。租期延長、續租、租金或費用調整、乙方變更或保證範圍變更，應由保證人另以書面同意；未經書面同意，不當然延伸保證責任。

第四條 保證人確認

保證人確認已取得主契約及全部附件，並已充分審閱保證範圍、不另約定固定金額最高限額之責任、結算方式、保證期間、通知方式及租賃住宅現況；保證人提供之資料真實，並同意於地址、電話或電子郵件變更時即時通知甲方。

本約定書如辦理公證，保證人同意就本約定所生、已屆期且金額或計算方式已明確之金錢保證債務，於公證書明確記載範圍及條件後逕受強制執行；其範圍以保證人依本約定負連帶保證責任之債務為限。